

1512175-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... que existe apenas um crime de roubo consumado e não dois crimes de roubo. O crime de roubo do aparelho de telefonia celular da vítima de nome Geovana Pierami se consumou pela posse mansa e pacífica do bem, sem mencionar o teor da Súmula 582 do STJ. Com relação à corrupção do menor melhor sorte não aguarda as acusadas. Isso porque, ainda que o menor já tivesse outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512175-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512175-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILENA FARIAS LIMA e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 20 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Eder Segura, o Advogado, Dr. Olion Alves Filho, OAB/SP, nº 78.180 e as rés; MILENA FARIAS LIMA e ANA PAULA FARIAS PINTO, apresentadas, presas, escoltadas e algemadas, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e

depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; Geovanna Pierami, Gabriela da Silva Vicente e Emerson da Silva Ramos e a testemunha policial de nome; Ederson Antônio Cruz. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa das acusadas, foi dito que desistiam da oitiva da testemunha policial; Robson Roberto Ferreira da Silva, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foram realizados os interrogatórios das rés, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de Roubo consumado, roubo tentado e corrupção de menores conforme inicial de fls. 02. Recebida a denúncia os réus foram regularmente citados, apresentaram resposta e nesta data foram ouvidas as vítimas e policiais arrolados na inicial sendo interrogados os réus. No presente caso a vítima Emerson confirma os fatos relatando eu estava em seu veículo com as vítimas Gabriela e Geovanna, quando parou o auto no semáforo e surgiram as duas acusadas juntamente com um rapaz e aí veio o rapaz com uma arma e anunciou o assalto, juntamente com as duas moças, sendo que as duas moças tentavam abrir o carro. Havia uma 4ª pessoa não identificada. Esclarece que levaram um celular de uma das vítimas e tentaram pegar o da outra vítima. Esclareceu que a vítima que entregou o celular estava no banco da frente de seu carro enquanto que a outra estava atrás e não entregou o celular. Esclarece que os criminosos fugiram e Emerson andou com o veículo mais adiante e encontrou uma viatura da PM e passou as características, tendo em pouco tempo, uns 7 minutos, ligado para ele dizendo eu houve a prisão dos referidos. O celular foi recuperado em poder dos criminosos. Não foram presos na sua frente. Reconheceu as rés em juízo nesta data confirmando o reconhecimento feito na delegacia. Soube que o rapaz era menor de 18 anos. A vítima Gabriela confirmou os fatos e fez uma descrição das acusadas e fez o reconhecimento nesta data em juízo. Relata que estava no veículo do Emerson e que foram abordadas pelas duas moças e dois rapazes, um deles era menor e estava com uma arma (souberam depois que era uma arma de brinquedo) dizendo que levaram o celular da amiga e ainda pediram o dela. Relata que chegaram bem perto do veículo e deu para ver as pessoas. a subtração do local tendo sido avisado pela polícia pois não estava na casa, tendo confirmado ter recebido os objetos subtraídos na delegacia. A vítima Geovanna igualmente confirma os fatos que estavam no carro de Emerson e quando o auto parou no farol surgiram asmoças e o rapaz com uma arma que falou que ia atirar nela, dizendo que parecia ser uma arma de verdade. Esclarece que levaram seu celular, mas que a polícia foi muito rápida na prisão das pessoas, recuperou seu celular e confirma ter reconhecido as pessoas presas como sendo autoras do delito. Esclarece que eram dois rapazes e que um deles era menor de idade. Descreveu as autoras e esclarece que as viu com segurança pelo farol do veículo. Reconheceu as rés em juízo nesta data com segurança e firmeza. O policial Ederson confirmou terem sido acionados pelas vítimas que estavam em um veículo e passaram as características dos roubadores e os policiais continuaram em patrulhamento tendo encontrado o menor e as rés e próximo a eles encontraram junto a um poste o celular e o simulacro de arma de fogo. Confirma que as vítimas fizeram o reconhecimento das rés e do menor na delegacia com segurança. Observo que as vítimas confirmam o reconhecimento feito na delegacia Comprovado o conteúdo do inquérito também quanto a identificação dos autores e a constatação de que o rapaz era menor de 18 anos. Confirmados o roubo consumado e o tentado, o concurso de agentes e a corrupção de menores conforme relatado na denúncia. A ré Ana Paula nega a prática dos fatos dizendo que a filha Milena estava com o menor que seria o criminoso. A ré Milena relata que a mãe não tem nada a ver com os fatos e que

praticou os fatos junto com o menor, dizendo que foi o menor que abordou o carro mas nega ter feito alguma coisa e sim o menor. Nega que tivessem dito para dar tiro na cara da vítima, nega ter tentado abrir a porta e que não deu a dica do veículo que tudo teria sido feito pelo menor. Diz que foi ela que fez tudo junto com o menor. Não há razão para duvidar-se da narrativa das vítimas, pois relatam o comportamento de pessoas até então desconhecidas para elas. A narrativa das vítimas e do policial confirma todo o conteúdo do inquérito. A negativa das acusadas restam prejudicadas frente a prova testemunhal. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. Quanto a pena há que se considerar a primariedade das réas conforme FA e certidões juntadas, a menoridade penal relativa de Milena, entendendo que a pena deva ser fixada na base a partir do mínimo legal com o aumento da pena pelo concurso de agentes e o reconhecimento do roubo tentado e consumado, sendo possível o concurso formal com o aumento do delito mais grave e o concurso material com o delito de corrupção de menores. O regime prisional, diante da quantidade de pena e do comportamento das acusadas deve ser o inicialmente fechado. O simulacro deve ser destruído. Dada a palavra à defesa das acusadas, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. MILENO FARIAS LIMA e ANA PAULA FARIAS PINTO, qualificadas nos autos, estão sendo processadas como incursas nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 70, "caput", c.c. artigo 69, "caput", todos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 21:00 horas, na Rua Jorge Rizzo, altura do número 81, bairro de Pinheiros, nesta cidade de São Paulo, as acusadas ANA PAULA FARIAS PINTO e MILENA FARIAS LIMA, mãe e filha, agindo em concurso de agentes entre si, com o adolescente de nome Matheus de Oliveira Costa e com outro rapaz ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo apreendido e periciado (Laudo Pericial de fls. 116/119), subtraíram, para eles, um aparelho de telefonia celular marca Samsung M12, de propriedade da vítima de nome Geovana Pierami, fugindo em seguida. Na mesma oportunidade, no mesmo local e com o mesmo modo de agir, as acusadas tentaram subtrair, para eles, o aparelho de telefonia celular da vítima de nome Gabriela da Silva, somente não conseguindo porque a vítima conseguiu fechar a janela impedindo o roubo. As acusadas, ao praticarem crime com o adolescente concorreram para a corrupção do menor. Segundo a denúncia e o que consta dos autos do inquérito policial, na data dos fatos, as pessoas de nomes Emerson da Silva Ramos, Geovana Pierami e Gabriela da Silva Vicente, seguiam no interior de um automóvel pelo bairro de Pinheiros, oportunidade em que pararam em um sinal de trânsito. Na sequência, observaram as acusadas se aproximando e dando sinal para dois rapazes, entre eles o adolescente, os quais cercaram o veículo. O adolescente de nome Matheus, aproveitando uma fresta no vidro do motorista Emerson, colocou o simulacro de arma de fogo e ameaçou de atirar contra as vítimas, ato contínuo eles passaram a exigir os aparelhos de telefonia celular, enquanto que as acusadas estavam tentando abrir o veículo e dando orientação para o adolescente atirar contra as vítimas. Durante a ação delitiva, os agentes conseguiram roubar o aparelho de telefonia celular da vítima de nome Geovana Pierami e fugiram. Porém, as vítimas da grave ameaça encontraram uma viatura policial e informaram o ocorrido, fato que permitiu a prisão, em flagrante delito, das acusadas juntas com o adolescente, bem como na posse do simulacro de arma de fogo e do aparelho de telefonia celular roubado. O outro agente do sexo masculino conseguiu fugir sem ser localizado. As vítimas reconheceram os detidos pela polícia e o bem roubado foi recuperado. As acusadas fizeram o uso do direito de permanecerem caladas na fase policial. As prisões preventivas das acusadas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 27 de maio de 2022 (fls. 100/103). As acusadas foram citadas e intimadas, bem como as defesas preliminares foram apresentadas. O recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas três vítimas e ouvida uma testemunha. As duas acusadas foram interrogadas.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação das acusadas nos termos da denúncia. A Defesa, em síntese, entendendo que o adolescente já era pessoa corrompida, pediu a absolvição das acusadas. Com relação ao crime de roubo, pediu a absolvição da corré Ana Paula, uma vez que ela não teria praticado o crime e, em face da confissão da corré de nome Milena, pediu todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o crime envolve grave ameaça. II. Não existem nulidades para serem conhecidas e sanadas, tendo sido observado o amplo contraditório. III. Inicialmente, independente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. IV. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito das acusadas juntas com o adolescente, na posse do simulacro de arma de fogo e do aparelho de telefonia celular roubado, logo após a prática do crime, sem me olvidar do que foi declarado pelas vítimas, testemunhas e pelas próprias acusadas, bem como o conteúdo das alegações finais, a condenação parcial é de rigor e por apenas um dos crimes de roubo consumado. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 21:00 horas, na Rua Jorge Rizzo, altura do número 81, bairro de Pinheiros, nesta cidade de São Paulo, as acusadas ANA PAULA FARIAS PINTO e MILENA FARIAS LIMA, mãe e filha, agindo em concurso de agentes entre si, com o adolescente de nome Matheus de Oliveira Costa e com outro rapaz ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo apreendido e periciado (Laudo Pericial de fls. 116/119), subtraíram, para eles, um aparelho de telefonia celular marca Samsung M12, de propriedade da vítima de nome Geovana Pierami, fugindo em seguida. Na mesa oportunidade, no mesmo local e com o mesmo modo de agir, as acusadas e os seus cúmplices também ameaçaram as vítimas e nomes Emerson da Silva Ramos e Gabriela da Silva Vicente, também com a finalidade de roubar bens, mas sequer chegaram a divisar bens e colocar em risco real outros aparelhos de telefonia celular, até porque as vítimas conseguiram fechar o vidro e sair do local com o carro. As acusadas, ao praticarem o crime com o adolescente concorreram para a corrupção do menor. Segundo a denúncia e o que consta dos autos do inquérito policial, na data dos fatos, as pessoas de nomes Emerson da Silva Ramos, Geovana Pierami e Gabriela da Silva Vicente, seguiam no interior de um automóvel pelo bairro de Pinheiros, oportunidade em que pararam em um sinal de trânsito. Na sequência, observaram as acusadas se aproximando e dando sinal para dois rapazes, entre eles o adolescente, os quais cercaram o veículo. O adolescente de nome Matheus, aproveitando uma fresta no vidro do motorista Emerson, colocou o simulacro de arma de fogo e ameaçou de atirar contra as vítimas, ato contínuo eles passaram a exigir os aparelhos de telefonia celular, enquanto que as acusadas estavam tentando abrir o veículo e dando orientação para o adolescente atirar contra as vítimas. Durante a ação delitiva, os agentes conseguiram roubar o aparelho de telefonia

celular da vítima de nome Geovana Pierami e fugiram. Porém, as vítimas da grave ameaça encontraram uma viatura policial e informaram o ocorrido, fato que permitiu a prisão, em flagrante delito, das acusadas juntas com o adolescente, bem como na posse do simulacro de arma de fogo e do aparelho de telefonia celular roubado (deixados próximos de onde eles estavam um pouco antes da abordagem). O outro agente do sexo masculino conseguiu fugir sem ser localizado. As vítimas reconheceram os detidos pela polícia e o bem roubado foi recuperado. As acusadas fizeram o uso do direito de permanecerem caladas na fase policial. Posteriormente, ao serem interrogadas, a acusada de nome Milena, em resumo, disse que se encontrou com o adolescente, o qual já estava com o simulacro de arma de fogo, bem como que ele falou que precisava de dinheiro, motivo pelo qual o crime foi praticado. Também disse que a sua mãe não praticou o crime e que foi acusada porque teria xingado as vítimas. A corré de nome Ana Paula, mãe da outra acusada, disse que a filha dá muitos problemas e que ela estava atrás da filha que havia se envolvido com o adolescente que é má companhia. Além disso, teria sido acusada injustamente porque foi defender a filha contra as vítimas. A vítima de nome Emerson, em resumo, disse que estava no veículo com as outras vítimas, momento em que foram abordados pelas acusadas e dois rapazes, entre eles o adolescente. A vítima em questão disse que ambas as mulheres participaram do crime e estavam tentando abrir as portas do carro, enquanto o adolescente os ameaçava de morte com o simulacro de arma de fogo. A mesma versão foi apresentada pelas outras vítimas, as quais deixaram claro que ambas as mulheres praticaram o crime com os rapazes. Importante consignar que as acusadas foram presas juntas com o adolescente, e próximas do aparelho de telefonia celular de uma das vítimas, bem como do simulacro de arma de fogo, os quais foram dispensados um pouco antes da abordagem policial. Respeitosamente, uma mãe realmente preocupada com a filha e com as más companhias dela, não estaria junto com o adolescente armado com um simulacro de arma de fogo e com o aparelho de telefonia celular roubado. Também não teria razão para xingar as vítimas e ficar em silêncio na fase policial! Anota-se que uma pessoa acusada injustamente de algo tão grave não ficaria quieta. Importante consignar que o policial militar de nome Ederson Antônio Cruz confirmou que as acusadas e o adolescente foram presos juntos, sendo que ele não relatou qualquer situação que pudesse demonstrar que a corré Ana Paula era uma pessoa apenas preocupada com a filha. Inclusive, o mesmo policial informou que já havia relatos de moças praticando crimes com um rapaz com tatuagem no pescoço na região dos fatos. Portanto, ao contrário do que pretenderam fazer parecer, ambas as acusadas estavam atuando juntas na prática do crime de roubo. Anota-se que por mais que gostaríamos de ter um resultado diverso, até porque esse caso é gravíssimo e mostra mais do que a violência social, haja vista permitir um exemplo concreto do que é a desintegração moral de uma família, uma análise pormenorizada do caso não permite a conclusão de que a corré Ana Paula é inocente. Portanto, como bem salientado pelo Ministério Público, não há dúvidas quanto à coautoria do crime por parte das acusadas e do adolescente, bem como a grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo. Observa-se que o caso é também grave porque as mulheres falavam para o adolescente atirar nas vítimas, causando maior temor e sofrimento que era desnecessário para o ato de rapina. Todavia, em que pese o respeitável entendimento do Ministério Público, considerando que houve apenas a apreensão de um dos aparelhos de telefonia celular e os outros

sequer chegaram a serem ofertados pelas demais vítimas, entendo que existe apenas um crime de roubo consumado e não dois crimes de roubo. O crime de roubo do aparelho de telefonia celular da vítima de nome Geovana Pierami se consumou pela posse mansa e pacífica do bem, sem mencionar o teor da Súmula 582 do STJ. Com relação à corrupção do menor melhor sorte não aguarda as acusadas. Isso porque, ainda que o menor já tivesse outras passagens pela Fundação Casa, não deixa de ser influenciável na continuidade do mundo do crime e no aumento da sua corrupção. Inclusive, o fato de as acusadas optarem por roubar com um adolescente repercuti na prática do crime de corrupção de menores, o qual é formal conforme entendimento do STJ através Súmula nº 500, ou seja, independe da prova da corrupção do adolescente antes ou depois. Não se deve confundir crime formal com imputação penal objetiva. Os crimes foram praticados em concurso material, uma vez que a ação delitiva de

corrupção de menor é anterior ao início do ato de execução do crime de roubo, motivo pelo qual não se pode falar em concurso formal. Anota-se que aplicar as duas penas, pelos dois crimes, não viola o princípio da proporcionalidade, mas representa a responsabilização dos agentes pelas condutas desenvolvidas, mormente a prática de crimes com menores. Portanto, as teses da defesa restam vencidas nos autos. V. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra as acusadas, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais não são diversos de casos análogos, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de roubo e um 01 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Não cabe o reconhecimento de nenhuma atenuante, uma vez que as penas já foram fixadas no patamar mínimo legal, motivo pelo qual torno a pena definitiva para o crime de corrupção de menores. Já com relação à terceira fase, existe uma causa de aumento de pena para o crime de roubo, motivo pelo qual as penas básicas são aumentadas em 1/3, as quais passam a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, sendo essas as penas definitivas para o crime de roubo aplicáveis a cada uma das acusadas. Diante do concurso material, as reprimendas são somadas para a aplicação da sanção definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Fixa-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, uma vez que não é conhecida a situação econômica das rés. Considerando o disposto no artigo 33 do Código Penal, bem como a pena privativa de liberdade imposta, as acusadas iniciarão o seu cumprimento no regime semiaberto, o único adequado no presente caso em face da pena imposta e da necessidade de as acusadas repensarem o seu comportamento e valores. Inclusive, aplicar regime mais brando, em última análise, ainda que fosse legalmente possível, representaria um incentivo para a prática de condutas análogas pelas rés e por outros. As acusadas estão presas e estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da pena imposta, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, motivo pelo qual as suas prisões cautelares são decretadas. Importante consignar que não cabe a aplicação da prisão domiciliar para a acusada de nome Ana Paula, haja vista o fato de que além de estar praticando um crime de roubo, o qual envolve grave ameaça contra o semelhante, bem como com um adolescente, ainda estava em coautoria com a sua filha, algo extremamente grave e que demonstra que a acusada é uma pessoa perigosa para poder estar em liberdade. Inclusive, ainda que possua outros filhos menores e com problemas especiais, existe fundada dúvida de que a sua presença é nefasta e somente pode redundar em outros desvios como o da filha que foi presa com ela. Respeitosamente, não se deve confundir a humanidade de manter uma mãe cuidando dos filhos com a ingenuidade de permitir que uma pessoa perigosa e maior continue aliciando novos criminosos como é o caso da sua filha Milena e do adolescente apreendido com elas. Analisando a questão legal do choque de interesses do indivíduo que sofre a imputação de uma infração penal grave, com o interesse coletivo da proteção contra o mencionado indivíduo e toda a sua capacidade de fazer mais mal e atingir ainda mais pessoas em uma sociedade, o coletivo suplanta o individual para determinar a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública e da própria aplicação da lei penal. Anota-se que em crimes graves como o são os crimes de roubo e de extorsão, essa custódia em local de segurança para a sociedade se impõe e não é o caso da aplicação do respeitável entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao cumprimento da prisão cautelar em sede domiciliar. Essa é a ordem legal dos valores sociais a serem preservados. Isso porque, se a periculosidade de uma pessoa não pode ser aferida a partir da própria gravidade da conduta desenvolvida, o que não se confunde com o preceito secundário do tipo penal, pergunta-se o que pode aquilatar o risco social de uma pessoa permanecer livre e mantendo os demais à sua mercê? Respeitosamente, o crime não pode ser considerado como um fato isolado e episódico na vida de uma pessoa, uma vez que, em regra, reflete o conjunto de valores ou a sua ausência, bem como a tendência de um comportamento contrário à sociedade. Ainda que o crime tradicionalmente seja considerado um fato humano, o que já é discutível através das

doutrinas recentes de responsabilização da pessoa jurídica (ente abstrato), a perversão, a maldade e o perigo que muitos criminosos, ainda que primários, provocam na sociedade são de tal jaez que os tornam antissociais e de comportamento humanitário discutível. Essa é a razão pela qual, substancialmente, a gravidade de uma conduta não pode ser desconsiderada na equação que quantifica a necessidade de uma prisão cautelar. Também, a condição de usuário contumaz de drogas, o fato de a rua ser a sua morada e sequer demonstrar interesse e condição de ocupação lícita, pelas mesmas razões devem ser incluídas no sistema de cálculos de quando se deve custodiar ou não um ser humano. Não nos descuidamos do entendimento de que a custódia cautelar é uma exceção no sistema jurídico! Porém, isso não autoriza que a prisão cautelar seja desprezada e afastada quando necessária, mormente em momentos obscuros de violência e de criminalidade intensas, quando a vida vale muito pouco. Ainda que o espírito humanista nos tome no estudo e na aplicação da lei, não se pode olvidar que temos a responsabilidade de garantir que todos que saem às ruas ou procuram o abrigo das suas casas possam estar seguros. A prisão cautelar não é a regra em um sistema, mas não pode ser afastada em crimes de gravidade intensa, como o são aqueles praticados com violência ou grave ameaça contra o semelhante. Peço a vênica para reiterar que a pena em abstrato e a eventual futura sanção que alguém está sujeito não se confundem com o seu potencial de fazer mal para o semelhante. Tomo a liberdade de usar uma representação figurada da equiparação da sociedade em que vivemos com o mundo animal irracional, onde existem os lobos prontos para matar e destruir, o que é da sua natureza e até da sua condição no mundo animal, bem como as ovelhas que não possuem condições de se defender. Deixar os lobos soltos, ao que tudo indica pela experiência, é a certeza de que as ovelhas perecerão, o que é mais injusto do que trancafiar os lobos e proteger as ovelhas. O que torna a figuração especialmente interessante é que existem os cães pastores para proteger as ovelhas. O problema é quando os cães pastores esquecem do seu papel no mundo animal e passam a proteger os lobos e não mais as ovelhas. Respeitosamente, esse é o problema que sinto, uma vez que há tantos direitos, tantas nulidades, tantas restrições para se responsabilizar alguém pelo mal praticado contra a sociedade e os semelhantes que parece serem as ovelhas culpadas por serem fracas e permanecerem à mercê dos lobos. O Direito Penal e o Direito Processual Penal precisam ser ativos e não reativos, uma vez que a vida que se foi não volta mais. O pior é deixar os lobos soltos para fazerem novas vítimas. Respeitamos as opiniões em contrário, mas gostaríamos que fosse pensado o crime e o criminoso na sua individualidade de risco social que cada caso demonstra, evitando-se com isso generalizações que apenas premiam os “lobos”. Não há danos demonstrados para serem indenizados nesta oportunidade. Em razão da pena fixada e do tempo de prisão provisória, não cabe a aplicação do artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal para progressão de regime. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para após absolver as acusadas da imputação contida no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar ANA PAULA FARIAS PINTO, RG/SP nº 59139159, CPF nº 100.096.147-88, nascida em 17/10/1980, filha de José Teixeira Pinto e de Luíza Helena Farias Barros e MILENA FARIAS LIMA, RG/SP nº 63933079, CPF nº 530.082.238-85, nascida em 19/04/2002, filho de Antônio Amaurílio Pinto Lima e de Ana Paula Farias Pinto, às penas 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início no regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, c.c. artigo 244 B, da Lei Federal nº 8.069/90. Nos termos da lei, condeno as acusadas ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por serem beneficiárias da Justiça Gratuita. As acusadas não possuem direito a qualquer benefício legal em face das condutas desenvolvidas e das penas sofridas. Após o trânsito em julgado, os nomes das acusadas deverão ser lançados no rol dos culpados. Expeçam-se ofícios de recomendação para os locais da prisão cautelar e visando a regularização das novas prisões preventivas decretadas. Oficie-se para a destruição do simulacro de arma de fogo como instrumento do crime. Apliquem-se aos demais bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Autorizo as

cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Publicada a sentença após o término da audiência com a dispensa das partes e dos réus em razão do adiantado da hora, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e as rés para tomarem ciência da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. P.R.I.C. Nada Mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Norhmas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.
MM Juiz: Assinatura Digital